

한국승강기안전공단 상임감사

개선·적극행정 면책

제 목 성희롱·성폭력 고충 당사자 조정·중재 절차 개선 필요

소 관 부 서 ○실, ■실

조 치 부 서 ○실, ■실

내 용

1. 업무 개요

○실은 4대 폭력 예방 업무 총괄부서로서 성희롱·성폭력 고충과 관련된 제도를 개선하고 있다. ■실은 고충처리위원회 운영 총괄부서로서 고충처리 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제3장 및 [별표 1] 성희롱·성폭력 고충처리절차에는 성희롱·성폭력의 처리절차에 대해 규정하고 있다.

같은 규칙 제16조제4항에는 성희롱·성폭력 고충처리위원회의 기능을 성희롱·성폭력의 판단뿐만 아니라 2차 피해 발생 여부에 대해서도 심의·의결하도록 규정하고 있다.

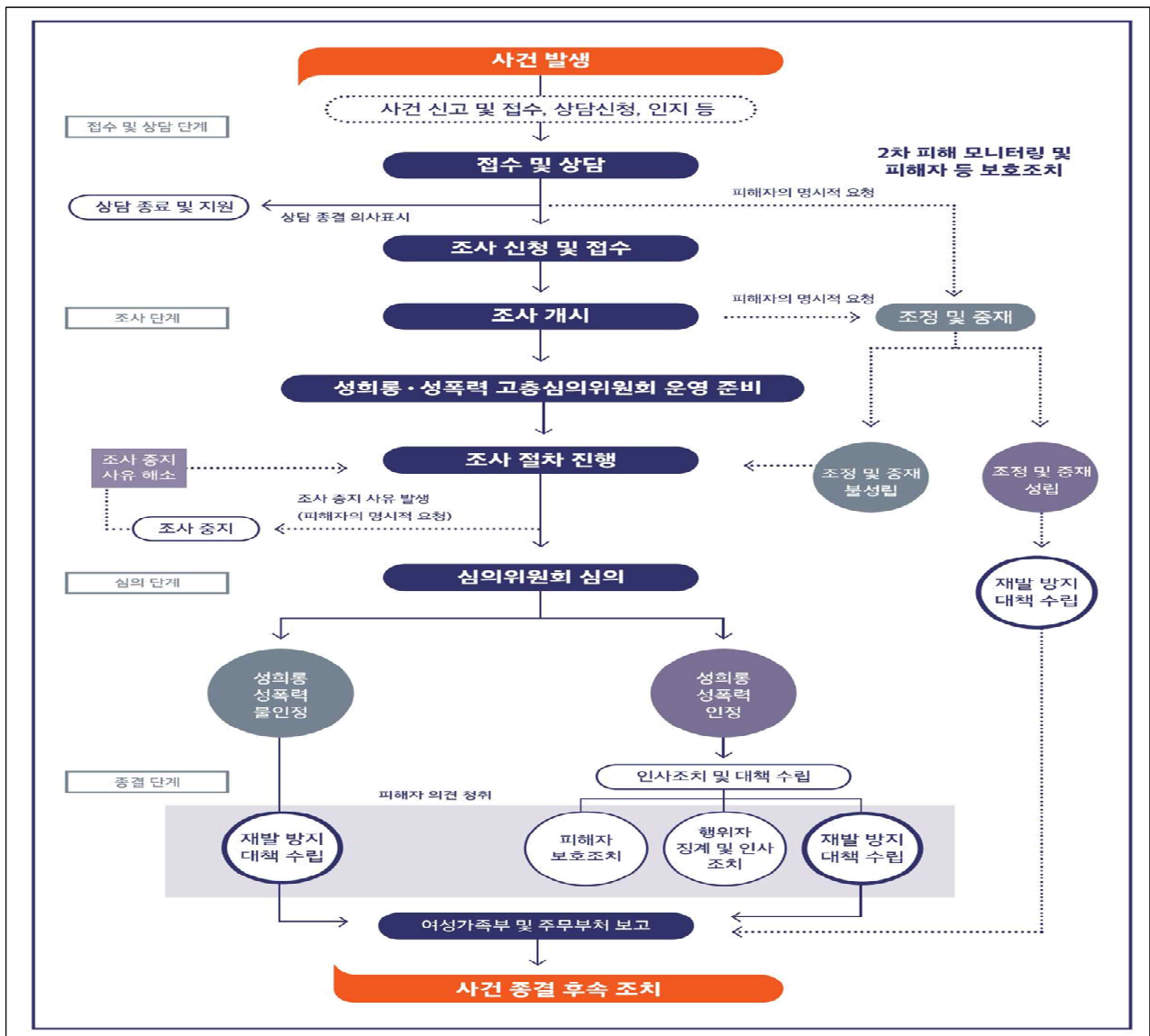
[표 1] 공단 성희롱·성폭력 처리 절차

고충 접수 및 상담	고충 상담 신청(제10조)	· (피해자 또는 대리인) - 서면, 전화, 온라인 및 방문 등으로 상담 신청
	고충 접수(제6조)	· (고충상담원) - 고충 접수 및 처리 대장 작성(규정 별지 제3호서식)
	상담(제10조)	· (고충상담원) - 조사신청 등 고충처리절차 안내 · (신고인 또는 피해자) - 비밀유지 서약서 제출(규정 별지 제8호서식)
	상담 결과 보고(제10조)	· (고충상담원) - 고충처리 담당 부서의 장에게 상담 결과 보고
의무	통보 및 신고(제11조)	· (피해자) - 사건 통보·신고 동의 확인서 작성(별지 제1호서식) · (고충상담원) - 피해자 의견 청취 후 성평등가족부 통보(별지 제2호서식) - 위계 또는 위력에 의한 사건일 경우 수사기관 신고
조사	조사(제12조)	· (피해자 또는 대리인) - 조사 신청서 제출(규정 별지 제5호서식) · (고충처리 담당 부서의 장) - 조사 신청서를 접수한 날로부터 20일(10일 연장 가능) 이내 조사 완료 · (조사를 받은 모든 인원) - 비밀유지 서약서 제출(규정 별지 제8호서식)
	조사 결과 보고(제13조)	· (고충처리 담당 부서의 장) - 이사장에게 조사 결과 보고
위원회 심의	위원회 심의(제16조)	· (위원회) - 성희롱·성폭력 판단, 피해자 보호 조치 등 심의 - 비밀유지 서약서 작성(규정 별지 제8호서식)
	심의 결과 보고(제16조)	· (위원회) - 이사장에게 심의 결과 보고
	결과 통지(제17조)	· (이사장) - 당사자에게 사건조사 결과 및 위원회 심의 결과 통지(규정 별지 제7호서식)
사후 관리	후속조치(제18조, 제19조)	· (이사장) - 징계, 근무장소 변경 등 제재절차 이행 - 2차 피해 방지를 포함한 재발방지대책 수립·시행
	사건 종결	· (이사장) - 재발방지대책을 3개월 내 성평등가족부와 주무부처에 제출
	모니터링	· (이사장) - 전 직원 대상 특별 성희롱·성폭력 예방 교육 또는 인식 조사 - 행위자 대상 인식개선 교육 등

자료: 공단 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 일부 발췌

성평등가족부, 한국양성평등교육진흥원 등에서 발간한 「공공부문 성희롱·성폭력 사건처리 매뉴얼」 및 「성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼」에는 고충신청인과의 상담과정과 조사 개시단계에서 피해자의 명시적 요청이 있는 경우 당사자 간 조정 및 중재가 가능하도록 절차를 규정하고 있다.

[표 2] 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 권고안



자료: 한국양성평등교육진흥원의 “2025 성희롱·성폭력 고충상담원 업무매뉴얼” 자료 일부 발췌

당사자 간 조정 및 중재는 성희롱·성폭력 사건을 처리할 시 피해자 중심 주의를 최우선 원칙으로 하여 피해자가 원하는 방식으로 피해 회복 및 문제 해결을 도모할 수 있도록 다양한 절차적 선택권을 보장하고자 마련된 절차로 판단된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[성희롱·성폭력 고충처리 절차 개선 필요]

공단 성희롱·성폭력 고충처리 절차를 검토한 결과 ○실은 「성희롱·성폭력 예방 규칙」에 당사자 간 조정 및 중재 절차를 마련하지 않았다. 해당 절차가 내규에 명시되어 있지 않으면 성희롱·성폭력을 경험한 직원은 공식 조사와 고충처리위원회 심의 절차를 거쳐야 고충을 처리할 수 있다고 인식할 수 있다.

따라서 내규에 당사자 간 조정 및 중재 절차가 미비한 것은 고충 신청인에게 사건 공식화에 대한 부담을 주고 신고를 주저하게 만드는 요인으로 작용할 수 있다.

따라서 피해자의 의사를 최우선 하여야 하는 성희롱·성폭력 사건 관련하여 고충처리의 접근성을 제고하기 위해 당사자 간 조정 및 중재 절차를 도입할 필요가 있다고 판단된다.

[성희롱·성폭력 2차 피해 판단에 대한 고충처리위원회 심의 누락]

반면, ■실은 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제16조제4항에 따라 성희롱·성폭력 2차 피해 판단에 대해 고충처리위원회의 심의를 거쳐야함에도 불구하고 2차 피해 조사 결과 확인된 2차 피해 사실에 대해 고충처리위원회의 심의·의결을 거치지 않고 사건을 종결하였다.

[표 3] 성희롱·성폭력 2차 피해 판단에 대한 고충처리위원회 심의·의결 누락 내역

연도	회차	고충처리 경위
2024	제3차	고충처리위원회에서 2차 피해 발생여부에 대해 추가조사가 필요하다고 심의·의결하여 추가 조사를 실시함. 조사 결과 2차 피해 사실관계가 확인되었으나 피해자가 후속조치를 원하지 않는다는 이유로 조정·중재 절차를 준용하여 2차 피해 판단에 대해 고충처리위원회 심의·의결을 거치지 않고 사건을 종결함

자료: 고충처리위원회 결과보고 자료 재가공

관계부서 의견

- ① ○실은 직장 내 괴롭힘 고충처리 절차의 경우 당사자 간 합의 절차가 마련되어 있어 당연히 성희롱·성폭력 사건의 경우에도 당사자 간 조정 및 중재 절차가 마련되어 있다고 인지하고 있었으며, 감사 의견을 받아들여 성희롱·성폭력 고충처리 절차를 개선하겠다는 의견을 제시했다.
- ② ■실은 2차 피해 조사 당시 고충처리위원회 심의·의결 필요성에 대해 내부적으로 검토했으며 2차 피해 관련자들에 대해 어떠한 후속조치도 원하지 않는다는 피해자 의견을 받아들여 고충처리위원회 심의를 거치지 않고 사건을 종결했다는 의견을 제시했다. 그러면서도 해당 조사 결과는 이사장에게 보고했으며 이사장 지시사항으로 2차 피해 관련자에게 경고장을 발부하는 후속조치도 실시했다는 의견을 제시했다. 비록 현행 내규에는 당사자 간 조정 및 중재 절차가 명문화되어 있지 않으나 피해자 중심주의에 입각하여 적극적으로 행정처리한 것으로 아래와 같이 면책을 요구했다.

[표 4] 적극행정 면책 신청내역

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제7호에 해당하여 비공개

자료: 적극행정 면책 신청 자료 일부 발췌

이에 「적극행정면책제도 운영지침」 제10조제2항에 따라 신청에 의한 면책을 감사심의위원회 안건으로 상정하고 아래 표와 같이 면책 요건을 검토함에 따라 적극행정 면책을 결정한다.

[표 5] 적극행정 면책 검토내역

면책요건	해당여부	검토의견
1. 업무처리가 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위한 것인지 여부	○	성희롱·성폭력 사건을 피해자 중심주의에 입각하여 처리하기 위해서는 피해자의 명시적 요청이 있는 경우에 한하여 당사자 합의 및 조정절차가 필요함. 피해자가 2차 피해 조사 관련인들에 대해 어떠한 조치도 원치 않았기에 피해자 의사대로 업무를 처리한 것은 공공의 이익을 위한 것으로 판단됨.
2. 업무의 적극적 처리한 결과 여부	○	2차 피해 조사는 피해자가 신고 당시 요청한 사항이 아니었으나 2차 피해가 예상되는 사안으로 피해자 보호를 위해 2차 피해 조사를 선제적으로 실시한 점, 공단 내규에 성희롱·성폭력 당사자 합의 및 조정절차가 마련되어 있지 않았음에도 당사자 합의에 따라 2차 피해 사건을 위원회에 회부하지 않고 종결한 점에서 업무를 적극적으로 처리한 것으로 판단됨.
3. 고의나 중대한 과실 존재 여부	○	아래 세부 요건에 대한 검토의견을 따름
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	○	고충상담원, 고충처리 담당자, 고충처리 부서장 등 고충처리 업무를 맡은 직원과 대상 업무 사이에 사적 이해관계가 없음을 확인함.
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상 하자가 없었을 것	○	2차 피해 조사 결과는 「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제13조에 따라 이사장 직무대행에게 보고했으며 이사장 직무대행 지시에 따라 관련자 후속조치도 완료하였기에 2차 피해 사건 업무처리의 중대한 절차상 하자는 없다고 판단됨.
감사판단		■실은 비록 성희롱 사건을 처리하면서 일부 절차를 누락하였지만 그 목적이 피해자를 적극적으로 보호하고 2차 피해를 방지하기 위함인 점을 고려하여 적극행정에 해당한다고 판단됨. 따라서 신분상 처분 등은 면책하고 ■실도 해당 업무를 처리하면서 제도가 미비한 점을 인지하고 있었고 개선 의지를 확인한 바 관련 내규를 개정하도록 권고함

자료: 적극행정 면책 신청에 따른 검토 내용

조치할 사항

- ① ○실장은 성희롱·성폭력 고충 신청인의 명시적 요청이 있는 경우 당사자

간 조정 및 중재가 가능하도록 관련 내규를 개정하시기 바랍니다. (개선)

② ■실장은 현행 내규에 당사자 간 조정 및 중재 절차가 미비함에도 불구하고
고충 신청인의 요구사항에 따라 능동적으로 고충을 처리한 점을 감안하여 면책 처
분합니다. (면책)